כיון דאפשר למיעבד כשמואל מהימני. הקשה ריב"ן תרומת מעשר ללא תפסר להו למיעבד כשמואל ליגזור ותירץ ר"י דמ"מ אמת הוא שגזרו חף על גידולי תרומה גדולה ורוצה לפרש טעם כנוסן: ומהכ"ם אמר דתרומת מעשר מהימני לוקח לתן נותנין מעשר ללא לתכרים[א] וריב"ן תירץ דלותן שהיו חשודים לא היו מפרישין כלל כדאמר בסוטה[ב] ומכריס שהיו מפרישים מהימני[ג] [תוס' יבמות]:

דילמא משהי ליה גביה ואתי ביה לידי תקלה. פי' בקונטרס ולכך גזרו לתפי' יזרענה דהוי טמאה וקשה לר"י דאמר בהדיא בפרק כל שעה (פסחים דף לד. ושם) שתילי תרומה טמאה טהורים מלטמא ואסורין מלאכול פי' לזרים כדמפרש התם מלמא לכהנים שרי וי"ל[ד] כיון דאין נאכלין לזרים משום ריוח פורתא שמטהרין לא משכי גביה[ה] והא דהכא מיירי[ו] לתקלה ובפ"ק (דף כ:) [אמרי ב"ה תעשה זילוף[ח] ואכל למימר דהכא מודו ב"ה דפעמים שהאילן עומד ג' שנים עד שיתייבש ואינו[ט] : **על פתן ושמנן משום יינן.** הקשה ריב"ן מ"ש שהחמירו טפי ביין לאסור בהנאה מפת ושמן ותירץ מפני שהיין משמח מלהיס ומנשים והיו רגילין לנסכו תפי' שלא בפני ע"ז שומיל והולרכו לאסרו משום נסוחיהס נתנו בו חכמים דין ואומר יין נסך ממש כיון דפעמים היו מנסכין אותו תפי' שלא בפני ע"ז:

הניחא לר' מאיר אלא לרבי יוסי שבסרי הויין. ס"מ נמי למימר שלא לר' טרפון מאי איכא למימר רס"י תשיב אין פולין ואין קורין בתרתי וכן משמע מדקתני בברייתא[י] אלו מן ההלכות ושלא קתני בברייתא שהיו מתרתי ותא דלא תשיב מצחין בין בגדו לבגדי תשמן ושמא הטורף כוסות וקערות לאור הנר הרי נפקו מכלל הני תרתי שהן עיקר מיהו קשה דלא מני רס"י הך דלא יאכל מזה עם הזבה עם הזבה דולמי מי"ח דבר הוה[יא] דקתני לה בתמניתין בהדי[יב] ולפי זה אוכל רשמון ואוכל שני שלו תשיב לו ס"ג הגח רשמון ורובו בשמים שאובין וטהור שנפלו על גג דר"ש בן אלעזר פליג עליה דתניא שם שחתוין הוסמו שם מע"ם אבל קבלנות יתמרו שהוה להם בשבת לעשות ועוד מביא רמיה מקוף פ"ק דע"ז (דף כח: ושם)[מ] דאמר רבה מעשיר בתלמ"ג בשבת דאמר לנכרי[יג] ומ"ט מריס מריסותיה קעביד[יד] ומ"ש קבלנותיה קעביד ולף על גב דר"ש בן אלעזר פליג עליה קיימא לן כרבה"ג דתמר מתני' כוותיה[טו] והא דאמרינן בפ"ק (דף יב. ושם) מקבלי קבולת בתוך התמוס תמור תוך לתמוס מותר[טז] מוקי ר"ת התם כולה שמעתא בתלמ[יז] ולכך אמר ול"נ דהתם אינה בתוך התמוס דאי אפשר לתלק ולפילו למאן דאמר מתמוך המועד מותה בשבת אמר טפי[יח] ונראה לר"י[יט] דהא דשרי בשמעתין בתוך המועד לעבדן היינו בתלוס דלא מפרסמת מילתא שהנכרי עושה מלאכה בציתו ולא ידעי שהוא של ישראל וכן נמי אמר בפ"ק (דף יח: ושם) גבי אבל מלאכתו בית שיראו בני העיר מלאכתו לשם, אמר רב ששת וכי איכא מתא דמקרבא נמי לא אמרן דשרי אלא בשבתות וימים טובים דלא שכיחי אינשי דאזלי מדוכתא לדוכתא, פירוש אז מותר חוץ לתחום ע"י קבלנות עובד כוכבים, אבל בחוש"מ דשכיחי אינשי דאזלי מדוכתא לדוכתא אסור וכ"ש בחול גמור אלא חול המועד לרבותא נקט דאע"ג דלא שכיחי דאזלי כולי האי אסור, ולפי זה כל מה שאוסר לשם היינו באבל דוקא דבאבל התמירו יותר כדמוכח התם בריש פרקא אמר רב ששת בריה דרב אידי זאת אומרת דברים המותרים בחולו של מועד אסורין בימי אבלו ותניא כותיה. מוס' ע"ז כח: ל. וגם מדפרש"י וה"ר נתן ערוך זצ"ל גבי מקבלי קבולת שקבלו עכו"ם מישראל משמע כל ישראל אפי' אינו אבל. מוס' זרוע הל' ע"ש סי' ג'. לא. דכל קבלנות שיש בו פרסום דבר וידוע שהמלאכה של ישראל היא אסור. מוס' כלפ"ש. לב. [ד]בבנין בית רגלות לשכור מידי יום יום והרואה אינו אומר קבלנותיה עבידי אלא משכירי יום ניהו[לב] ודוקא הוא קמן שראוי לצדוד. מוס' כלפ"ש. ב. שלא יגביה ויטעון בידים. מוס' כלפ"ש. גא. בהנך גזירות דכלים. מוס' כלפ"ש. כב. [ו]כלים לכובס וכו' והיינו טעמא נמי דלא ימכור חמצו לנכרי. מוס' כלפ"ש. כג. דגרי אדעתא דנפשיה קא עביד. מוס' כלפ"ש. כד. ואע"פ שמשמעת קול. מוס' ע"ז כח: כה. ועושה בה מלאכה בשבתות ביו"ט. מוס' כלפ"ש. כו. וק"ו נמי הוא דהשתא אריסות שדה שחלק הישראל משביח במלאכה שרי, קבלנות שאין בו שבח לישראל כלל במה שממכר נכרי לעשות קבלנותו [שאין הבית מתעלה בכך אלא ממהר לעשות. מוס' מו"ק יג] לא כ"ש דנימא קבלנא קבלנותיה קעביד. מוס' ע"ז כח: כד. ועוד ותניא [התם] (לקמן יט.) גבי ספינה פוסק עמו על מנת לשבות ואינו שובת, אלמא אין הנכרי מניח לעשות קבלנותו בשביל ישראל ואיכא מאן דאמר אפי' לפסוק אין צריך. מוס' ע"ז כח: כח. אלמא דתחילת מלאכה כמו בנין אסור. מוס' כלפ"ש. כט. ומפרש לה הכי, אמר שמואל מקבלי קיבולת באבל בתוך התחום אסור כו' אמר רב פפא אפילו חוץ לתחום נמי לא אמרן דשרי אלא היכא דליכא מתא דמקרבא להתם, אבל איכא מתא דמקרבא להתם אסור, פירוש לפי שיראו בני העיר מלאכתו לשם, אמר רב ששת וכי איכא מתא דמקרבא נמי לא אמרן דשרי אלא בשבתות וימים טובים דלא שכיחי אינשי דאזלי מדוכתא לדוכתא, פירוש אז מותר חוץ לתחום ע"י קבלנות עובד כוכבים, אבל בחוש"מ דשכיחי אינשי דאזלי מדוכתא לדוכתא אסור וכ"ש בחול גמור אלא חול המועד לרבותא נקט דאע"ג דלא שכיחי דאזלי כולי האי אסור, ולפי זה כל מה שאוסר לשם היינו באבל דוקא דבאבל התמירו יותר כדמוכח התם בריש פרקא אמר רב ששת בריה דרב אידי זאת אומרת דברים המותרים בחולו של מועד אסורין בימי אבלו ותניא כותיה. מוס' ע"ז כח: ל. וגם מדפרש"י וה"ר נתן ערוך זצ"ל גבי מקבלי קבולת שקבלו עכו"ם מישראל משמע כל ישראל אפי' אינו אבל. מוס' זרוע הל' ע"ש סי' ג'. לא. דכל קבלנות שיש בו פרסום דבר וידוע שהמלאכה של ישראל היא אסור. מוס' כלפ"ש. לב. [ד]בבנין בית רגלות לשכור מידי יום יום והרואה אינו אומר קבלנותיה עבידי אלא משכירי יום ניהו. מוס' ע"ז כח: לג. דקיבולת דבית אסור בין באבל בין בשבת. מוס' ע"ז כח:

טבי רישבא אמר שמואל אף גידולי תרומה תרומה בו ביום גזרו מ"ט א"ר חנינא גזירה משום תרומה טהורה ביד ישראל אמר רבא אי דחשידי להכי אפרושי נמי לא ליפרשו (אלא אמר רבא ישראל) כיון דאפשר למעבד חטה אחת כדשמואל ולא קעביד הימוני מהימני אלא גזירה משום תרומה טמאה ביד כהן דילמא משהי ליה גביה ואתי ליידי תקלה: ואידך אמר ר' חייא בר אמי משמיה דעולא אף מי שהחשיך לו בדרך נותן כיסו לנכרי בו ביום גזרו: ואידך אמר באלי אמר אבימי סנוותאה פתן ושמנן ויינן ובנותיהן כולן מי"ח דבר הן הניחא לרבי מאיר אלא לר' יוסי שבסרי הויין איבא הא דרב אחא בר אדא דאמר רב אחא בר אדא אמר ר' יצחק גזרו על פתן משום שמנן ועל שמנן משום יינן על פתן משום שמנן מאי אולמיה דשמן מפת אלא גזרו על פתן ושמנן משום יינן ועל יינן משום בנותיהן ועל בנותיהן משום דבר אחר ועל דבר אחר משום דבר אחר מאי דבר אחר אמר רב נחמן בר יצחק גזרו על תינוק נכרי שמטמא בזיבה שלא יהא תינוק ישראל רגיל אצלו במשכב זכור אי הכי לר"מ נמי תשסרי הויין אוכלין וכלים שנטמאו במשקין בחדא חשיב להו: **מתני' ב"ש** אומרים אין שורין דיו וסמנים וכרשינין אלא כדי שישורו מבעוד יום וב"ה מתירין ב"ש אומרים אין נותנין אונין של פשתן לתוך התנור אלא כדי שיהבילו מבעוד יום ולא את הצמר ליורה אלא כדי שיקלוט העין וב"ה מתירין ב"ש אומרים אין פורסין מצודות חיה ועופות ודגים אלא כדי שיצודו מבעוד יום וב"ה מתירין ב"ש אומרים אין מוכרין לנכרי ואין טוענין עמו ואין מגביהין עליו אלא כדי שיגיע למקום קרוב ובית הלל מתירין ב"ש אומרים אין נותנין עורות לעבדן ולא כלים לכובס נכרי אלא כדי שיעשו מבעוד יום ובכולן ובית הלל מתירין עם השמש**

טבי. שם המים: **רישבא.** פורס נסנין לנוד חיה ועוף: **גידולי תרומה.** שם זרעה ופפי' דבר שזרעו כלה כגון תבואה וקטניות: **תרומה טהורה ביד ישראל.** ועינו לרה ליתנה לכהן וחורשה לנטלה ממנורת תרומה: **מי דחשידי להכי לפרושי נמי לא ליפרשו.** שלא תטה מן הכרי לכשמואל ומלפפרשו ס"מ לא תשידי: **משום תרומה טמאה ביד כהן.** שמסורה בתלילה ובא לזורעה וגזור שמא בשמה הרשמן והרי היא תרומה טמאה לפייניו למיכל בטומאתה: **נותן כיסו לנכרי.** ולא יטלטלנו פחות פחות מד' אמות: **סנוותאה.** שם מקום: **וכנותיהן.** במס' ע"ז[מ] פרקינן בנותיהן לתוריית נינהו: **כולן מי"ח דברים הן.** והא כולהו חדא היא דגזרו על פיתן משום שמנן ועל שמנן כו' כלקמן: **הניחא לר"מ.** דמני להו לתא דמניח כלים תמא הלינוח הוו להו י"ח ט' לפקלי תרומה ומין קורין ומין פולין הא חדסר פשו להו ז' לינוי ומרדע וכנות כותים וכולר וגידולי תרומה ונותן כיסו ופיתן ושמנן חדא: **אילימא הא.** למוקיף רב ינחק לחלמיני על דבר אחר משום ד"ה: **ועל בנותיהן משום ד"ה.** ע"ו. **ועוד** גזרו על ד"ה שלא הוזכר כאן: **שמטמא בזיבה.** ופפילו אינו זב: **תולין ואין.** שנטמאו[מ] במשקין חדא תניא להו: **מתני' שמנן.** לכעבו: **כרשינין.** למאכל בהמה ביה"ש בע"ז: **וב"ה מתירין.** משנתן חת המים מבעוד יום: **תונין.** מריסה"ן והן מגודות של פשתן מנופך ונותנין לותו בקללה לתנור ומתלבן: **שיהבילו.** שיתחממו[נ]: **העין.** הלכעב. שיקלוט מבעוד יום: **מתירין.** למתה מבעו"י והיא קולטת כל הלילה: **ולא טוענין עמו.** על החמור: **ולא מגביהין עליו.** משאוי על כתיפו. לרשה כמסייעו להולין בשבת: **אלא כדי שיגיע למקום קרוב.** כלומר שיהא המקום קרוב שיולינו שם מבעו"י: עם

למעבד כדשמואל דאמר חטה אחת פוטרת את הכרי, ומפורשת הא דשמואל בסוף ע"ז. הא דאמר עולא, והא דאמר בבלי, פשוטות הן. י"ח דברים שגזרו בו ביום אילו הן שפוסלין את התרומה, האוכל אוכל ראשון או אוכל שני, אע"ג דסוגיין הכא כר' יהושע דאמר זה וזה שני הוא, הא מיפרש בשחיטת חולין פרק השוחט [דף לד.] מימרא דרבה בר בר חנא (דילג) האוכל אוכל אוכל ראשון והאוכל אוכל שני כי שונים הם, והשותה משקין טמאים, והבא ראשו ורובו במים שאובין, וטהור שנפלו עליו על ראשו ועל רובו ג' לוגין מים שאובין, והספר והידים. אבל טבול יום לא, דאמרינן (פוסל האוכלין) סמי מיכן טבול יום, כלומר טבול יום אינה גזירה אלא מן התורה פוסל. האוכלין והכלים לר' מאיר דמחשב להו בחדא, הרי ח' דברים הללו שפוסלין את התרומה גזרו בו ביום. ועוד גזרו עשרה אחרים ואלו הן המניח כלים תחת הציבור, וכל המטלטלין מביאין הטומאה והבוצר לגת, וגודלי תרומה, ומי שהחשיך, ופיתן, ושמנן, ויינן, ובנותיהן, ודבר אחר הרי י"ח דברים אליבא דר' מאיר. ולר' יוסי דאמר כי המניח כלים תחת הציבור לא גזרו בו אלא עדיין הוא מחלוקת, פיחת זה ומחשב זה אוכלין והכלים שנטמא במשקין שנים, הרי גם לר' יוסי י"ח דבר שגזרו. ובבות כותים גדות מעריסתן, ותינוק נכרי שיהא מטמא בזיבה כדי שלא יהא תינוק ישראל רגיל אצלו בעבירה. **ירושלמי** ר' אליעזר אומר בו ביום גדשו סאה לחבית מלאה אגוזים כל מה שאתה נותן לתוכה שומשומין מחזקים, פי' הוסיפו גזירות לגזור גדרות. ר' יהושע אומר בו ביום מחקו סאה, לא הוסיפו ולא גרעו אלא התירו המותר ואסרו האסור לחבית מלאה שמן אם יתן לתוכה מים מקיא השמן. תני רשב"י בו ביום גזרו על פיתן, ויינן, וגבינתן, וחמצן, וצירן, ומורייסן, וכבושיהן, ושלוקיהן, ומלוחיהן, ועל החליקה, ושחוקה, ותיסטי, ועל לשונם, ועל עדיותן, ומתנתן, ובכוריהן, ובניהן שנטמאו בזיבה מבן ט' שנים ויום אחד כדי שלא יהא תינוק ישראל מצוי אצלו במשכב זכור, ובנותיהן מבת ג' שנים ויום א', פת עימעמו עליה והתירוה במקום שאין פת ישראל מצויה מפני חיי נפש. שמן רבי ובית דינו התירוה מפני שלא פשט איסורו ברוב ישראל, ופירושן במסכת ע"ז. **רבי** חייא רבה מפקד לרב אין את יכול מיכל כל שתא בטהרה אכול, ואין לא תהא אכול ד' יומין בשתא, מיכן היה ר' פנחס בן יאיר אומר זריזות מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה לידי טהרה, טהרה מביאה לידי קדושה, קדושה מביאה לידי ענוה, ענוה מביאה לידי יראת חטא, יראת חטא מביאה לידי רוח הקודש,

---

מסורת הש"ס

קכח א מיי' פי"ג מהל' תרומות הלכה כח:

קכט ב מיי' פי"ו מהל' מאכלות אסורות הלכה ט יג סמג לאוין קמג טוש"ע יו"ד סימן קיב סעיף ג:

קל ג מיי' פי"ג שם הלכה ג סמג לאוין קמט טוש"ע יו"ד סימן קכג סעיף ג:

קלא ד מיי' פי"ב מהל' מיסורי ביאה הלי' ט סמג לאוין קיב טוש"ע אה"ע סי' טז סעיף ג:

קלב ה מיי' פ"ד מהל' מיסורי ביאה הלי' ל ופ"ל מהל' טומאת מת הלכה יד ופ"ג מהלכות משכב ומושב הלכה י:

קלג ו מיי' פ"ג מהלכות שבת הלכה כ' ופ"ו שם הלכה יט סמג לאוין שם טוש"ע או"ח סימן רמד סעיף ג ומימן רנב סעיף ג ב:

תום' ישנים

א) וריב"ן דלה לפרש שנותנין סומן בתנור כדי לייבשן כשמעלן מן המגרה ויש בו חיסור בישול[ס] טרם שיתייבשו מפרכך ממתם שלמלוחים ולכלמר [לקמן עד:] שפי' מלן בשדי סיכתא לשתוע חייב משום מנבל:

מוסף תוספות

א. ואיהו ודאי יהיב לה לכהן, וגם דבר שלא עמל בו אדם אין עינו צרה בו, אבל בתרומה הנוהגת בכל ישראל שייך למיגזר. מוס' הרמ"ש. ב. יוחנן כהן גדול שלח בכל גבול ישראל וראה שלא היו מפרישים אלא תרומה גדולה בלבד אמר להם בני כשם שתרומה גדולה במיתה כך תרומת מעשר וטבל במיתה. מוס' הרמ"ש. ג. והאי דקאמר כיון דאפשר למעבד כשמואל לאו עיקר הטעם הוא אלא הימוני מהימני הוא עיקר הטעם דכיון דמהמני ומפרשי ודאי יהבי. מוס' הרמ"ש. ד. דהכא לא גזרו חכמים אלא שתהא תרומה אבל לעולם פקנא טומאה מינה, ומיהו. ריטב"ם. הוויעלו בתקנתם. מוס' הרמ"ש. ה. ומשום דתהדר חולין הוא דהויא משהי לה. ריטב"ם. ו. לדברי הכל דילמא אתי בה. ריטב"ם. ז. דקתני חבית יין של תרומה שנטמאת וכו'. ריטב"ם. ח. הרי דלא חייש בה לתקלה. ריטב"ם. ט. אבל [התם] לעולם יכול הוא לעשות זילוף אחר שיתיישן מעט. מוס' ר"ק קטו: י. אלא דחדא מיניהו נקט. מ' הרי"ן. יא. אע"פ דבברייתא לא קתני אלא אין פולין ואין קורין ואלו מן ההלכות, אבל לא יאכל הזב עם הזבה לא קתני ברייתא, מ"מ כיון דאין פולין ואין קורין היו מן ההלכות שנאמרו בעלייה כ"ש לא יאכל הזב עם הזבה. מוס' הרמ"ש. יב. בתר אין פולין ואין קורין. מוס' הרמ"ש. יג. שלא גזרו בטהור אלא משום לתא דטמא וכדאיתא לעיל (יד.) בגמרא. ריטב"ם. יד. אע"ג דגזור פתן ושמנן משום יינן ויינן משום בנותיהם. מוס' הרמ"ש. טז. שלא ירצה לה לעבוד ע"ז כדי שתשמע לו. מוס' הרמ"ש. טז. דכל דבר המתייבש. תוספות מנלדי סימן מג:ב. יז. חיה או עוף. מוס' הרמ"ש. יח. ואם פורש המצודה על גבה כבר היא ניצודת ועומדת. מוס' הרמ"ש. יט. דמסתמא יכנסו שם לזמן מועט. רשב"ם. [וא"כ] ידוע הוא קמן שראוי

רוה"ק לידי חסידות, חסידות לידי תחיית המתים, תחיית המתים לידי אליהו זכור לטוב. זריזות לידי נקיות שנאמר וכלה מכפר, נקיות לידי טהרה שנאמר וכלה אע"י ואוכל חולין בטהרה ומדבר בלשון הקודש וקורא את שמע בבקר ובערב מובטח לו שהוא בן העולם הבא. אילו כולן ששיננו במשנתינו, כגון שריית דיו, ונתינת אונין של פשתן לתנור וכיוצא בהן, הלכתא כב"ה דמתירין עם השמש.